



Bogotá, D.C., Colombia
310 888 6571
gerencia@paradabridge.com

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

PARADA BRIDGE

Versión: 2.0

Fecha:

PRESENTACIÓN

La presente Política de Devoluciones establece los criterios, condiciones y procedimientos aplicables a las solicitudes de devolución de dinero, total o parcial, relacionadas con pagos efectuados directamente a la plataforma de Parada Bridge, incluyendo pagos duplicados, pagos por error y cualquier otro pago que no se encuentre debidamente vinculado a una operación reconocida dentro de la plataforma. Aplica tanto a usuarios como a profesionales, gestores y comunidad en general.

Su finalidad es proporcionar a los usuarios información clara y transparente sobre los casos en los cuales podrá solicitarse una devolución, las condiciones que deberán cumplirse, el procedimiento para presentar la solicitud y los mecanismos mediante los cuales será gestionada.

Esta Política distingue expresamente dos frentes: de una parte, los pagos realizados por error directamente a las cuentas oficiales de Parada Bridge; y de otra, las devoluciones relacionadas con los servicios profesionales prestados por abogados y contadores independientes vinculados a la plataforma, las cuales se rigen por las condiciones pactadas en el Contrato de Intermediación Comercial y Comisión suscrito entre Parada Bridge y el profesional, y por el Contrato de Adhesión para el Uso de la Plataforma suscrito con el usuario.

Cuando una devolución se encuentre sometida a derechos reconocidos por normas imperativas de protección al consumidor, contratación electrónica u otras disposiciones aplicables, las condiciones establecidas en esta Política no podrán limitar ni desconocer los derechos que legalmente correspondan al usuario. En particular, las operaciones de comercio electrónico deberán observar las disposiciones aplicables del Estatuto del Consumidor y sus modificaciones.

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO

La presente Política tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales podrán solicitarse, analizarse, aprobarse y efectuarse devoluciones de dinero relacionadas con pagos realizados mediante la plataforma tecnológica de Parada Bridge, así como definir las responsabilidades que correspondan a la plataforma.

La Política busca garantizar que las solicitudes de devolución sean gestionadas mediante criterios objetivos, verificables y transparentes.

ARTÍCULO SEGUNDO. ALCANCE

El alcance comprende solicitudes relacionadas con cancelaciones, pagos realizados por error, pagos duplicados, operaciones no reconocidas, imposibilidad de prestación del servicio, incumplimientos que puedan dar lugar a devolución y demás situaciones que, de acuerdo con las condiciones contractuales o la legislación aplicable, puedan generar el derecho a solicitar el reintegro total o parcial de una suma pagada.

La aplicación de esta Política no significa que toda solicitud genere automáticamente derecho a una devolución. Cada caso será evaluado conforme a las circunstancias concretas de la operación, el estado de prestación del servicio, las condiciones previamente informadas y aceptadas, y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO TERCERO. RESPONSABLE DE LA POLÍTICA

El responsable de la presente Política será Parada Bridge, en su calidad de organización encargada de administrar la plataforma tecnológica y establecer las condiciones generales bajo las cuales se gestionan los servicios ofrecidos dentro de su ecosistema digital.

Cuando el pago corresponda directamente a un servicio profesional prestado por un abogado o contador independiente vinculado a la plataforma, regirán las condiciones contractuales pactadas directamente entre el usuario y el profesional, en particular las establecidas en el Contrato de Intermediación Comercial y Comisión y en el Contrato de Adhesión para el Uso de la Plataforma, sin perjuicio de la función de verificación y gestión que corresponda a Parada Bridge conforme a esta Política.

ARTÍCULO CUARTO. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Política será aplicable a las personas naturales o jurídicas que utilicen la plataforma de Parada Bridge y que hayan realizado pagos, incluyendo pagos por error, a las cuentas oficiales de Parada Bridge.

Las disposiciones serán aplicables únicamente respecto de operaciones realizadas mediante los medios electrónicos habilitados por la plataforma para efectuar el pago correspondiente.

En las operaciones realizadas mediante comercio electrónico deberán observarse, además, las obligaciones legales relacionadas con información previa, aceptación expresa de la transacción, conservación de la evidencia de la relación comercial, canales de atención y derechos del consumidor.

ARTÍCULO QUINTO. DEFINICIONES

Para efectos de esta Política, se entenderá por devolución el reintegro total o parcial de una suma de

dinero previamente pagada por un usuario, cuando exista fundamento contractual, operativo o legal que permita su procedencia. Se entenderá por usuario la persona natural o jurídica que utilice la plataforma y realice un pago relacionado con los servicios ofrecidos.

Parada Bridge hará seguimiento y análisis de cada reclamo presentado por los usuarios y la comunidad en general frente a los profesionales o gestores, y adoptará las medidas necesarias conforme a sus políticas internas, dejando claro que no es responsable de los acuerdos internos que se den directamente entre los usuarios y los profesionales.

ARTÍCULO SEXTO. MARCO NORMATIVO

La presente Política se interpretará de conformidad con la legislación colombiana aplicable en materia de comercio electrónico, protección de los consumidores y operaciones realizadas mediante medios electrónicos.

En particular, cuando resulte aplicable, se tendrán en consideración la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), la Ley 527 de 1999, la Ley 2439 de 2024 y las normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten. Cuando exista una norma de carácter imperativo aplicable a una situación determinada, esta prevalecerá sobre cualquier condición interna de esta Política que resulte incompatible con ella.

ARTÍCULO SÉPTIMO. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

La gestión de las devoluciones se desarrollará bajo criterios de transparencia, buena fe, información clara, trazabilidad, proporcionalidad y respeto por los derechos de los usuarios. Parada Bridge procurará que las condiciones aplicables a cada operación sean informadas previamente y que las solicitudes sean evaluadas de manera objetiva, con base en los tiempos establecidos por la ley.

ARTÍCULO OCTAVO. CONDICIONES GENERALES PARA LA DEVOLUCIÓN

La devolución de un pago podrá proceder cuando exista un fundamento legal, contractual u operativo que justifique el reintegro total o parcial de los recursos entregados por el usuario. Entre las situaciones que podrán dar lugar a una devolución se encuentran los pagos realizados por duplicado, los errores atribuibles al proceso de cobro, las operaciones no autorizadas, la imposibilidad de prestación del servicio y aquellos casos en los que la legislación aplicable reconozca expresamente un derecho de devolución, retracto o reversión del pago.

La existencia de una solicitud no implica por sí misma la aprobación de la devolución. Parada Bridge podrá realizar las verificaciones necesarias antes de adoptar una decisión, sin perjuicio de los derechos que correspondan al usuario por disposición legal.

ARTÍCULO NOVENO. DERECHO DE RETRACTO

Cuando una contratación realizada a través de la plataforma se encuentre dentro de los supuestos legales que reconocen el derecho de retracto, este será respetado en los términos establecidos por la legislación colombiana.

El artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 contempla el derecho de retracto para determinados contratos celebrados mediante métodos no tradicionales o a distancia, estableciendo como regla general un término de cinco (5) días hábiles para ejercerlo en los casos aplicables, y contemplando excepciones, entre ellas determinados contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado con acuerdo del consumidor.

Cuando legalmente proceda el retracto en una contratación realizada mediante comercio electrónico, la devolución deberá efectuarse conforme a los términos establecidos por la normativa vigente. La Ley 2439 de 2024 modificó el término de devolución asociado al retracto, estableciendo que no podrá exceder de quince (15) días calendario una vez ejercido el derecho y cumplidas las condiciones legalmente exigidas.

ARTÍCULO DÉCIMO. REVERSIÓN DEL PAGO

Cuando resulte aplicable el régimen de reversión del pago previsto en la legislación colombiana, el usuario podrá ejercer los derechos reconocidos por la normativa frente a determinadas operaciones realizadas mediante mecanismos de comercio electrónico y utilizando instrumentos de pago electrónico.

Cuando una solicitud corresponda a un supuesto de reversión del pago, Parada Bridge gestionará la reclamación dentro del ámbito de sus competencias y colaborará con los demás participantes del proceso de pago cuando resulte necesario, sin sustituir las funciones que legalmente correspondan a las entidades financieras, emisores de instrumentos de pago u otros participantes.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTES DE SU INICIO

Cuando un usuario solicite cancelar un servicio profesional antes de que haya comenzado su ejecución, la solicitud será evaluada teniendo en cuenta las condiciones de contratación aceptadas, la naturaleza del servicio y los derechos que puedan resultar aplicables conforme a la legislación vigente.

Cuando no exista una obligación legal de efectuar la devolución, la procedencia del reintegro podrá depender de las condiciones particulares informadas al usuario antes de la contratación. Dichas condiciones deberán haber sido presentadas de manera clara y accesible y no podrán desconocer derechos de carácter irrenunciable.

El pago correspondiente al cobro obligatorio de la primera consulta, conforme a lo previsto en el Contrato de Intermediación Comercial y Comisión y en el Contrato de Adhesión para el Uso de la Plataforma, remunera la gestión de conexión con el profesional y, cuando la consulta ya haya sido efectivamente prestada, no dará lugar a devolución por el solo hecho de que el usuario decida no continuar con el servicio, sin perjuicio de los supuestos de retracto, reversión, falla técnica o incumplimiento previstos en esta Política.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

El usuario que considere que tiene derecho a la devolución total o parcial de un pago podrá presentar la solicitud a través de los canales oficiales habilitados por Parada Bridge para la atención de solicitudes, peticiones, quejas o reclamaciones.

La solicitud deberá permitir identificar la operación y exponer de manera clara las razones que fundamentan la petición. Cuando resulte necesario para verificar los hechos, Parada Bridge podrá solicitar información adicional relacionada con el pago, teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la ley.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. REQUISITOS DE LA SOLICITUD

La solicitud deberá contener información suficiente para identificar al usuario y la operación objeto de reclamación. Podrá requerirse el nombre del titular, información de contacto, fecha aproximada de la transacción, valor pagado, identificación del servicio y descripción de los motivos.

Cuando resulte necesario, el usuario podrá aportar comprobantes de pago, comunicaciones, documentos de contratación, soportes de la transacción u otra información pertinente. Los documentos serán utilizados para la gestión y verificación de la solicitud conforme a la normativa de protección de datos.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. RADICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LA SOLICITUD

Parada Bridge realizará el análisis y llevará la trazabilidad correspondiente conforme a sus políticas internas y teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. PLAZOS PARA LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES

Cuando se trate del ejercicio de un derecho de retracto en una operación de comercio electrónico y este resulte legalmente procedente, la devolución del dinero no podrá exceder de quince (15) días calendario desde el ejercicio del derecho y el cumplimiento de las condiciones legalmente exigidas, conforme a la Ley 2439 de 2024.

Para las demás solicitudes de devolución, Parada Bridge comunicará al usuario la decisión sobre la procedencia de la solicitud dentro de un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud completa, sin perjuicio de los términos especiales establecidos por la ley para determinadas modalidades de devolución, retracto y reversión del pago.

Este término será aplicable, entre otras, a solicitudes relacionadas con cobros duplicados, errores de cobro, incumplimientos, imposibilidad de prestación del servicio y fallas técnicas que hayan generado un cobro indebido, salvo que exista un término legal especial.

La comunicación de la decisión no necesariamente coincidirá con el tiempo técnico requerido para

que los recursos sean efectivamente acreditados por una entidad financiera, pasarela o proveedor del medio de pago.

Adicionalmente, cuando una solicitud sea presentada como petición, queja o reclamo de un consumidor, Parada Bridge observará el término legal general de respuesta que resulte aplicable a las PQR, sin perjuicio de los términos especiales previstos para retracto, reversión u otras modalidades de devolución.

Los términos establecidos en esta Política no podrán interpretarse como una limitación de los plazos o derechos establecidos directamente por normas de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. MEDIO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN

Cuando una devolución sea aprobada, Parada Bridge procurará efectuarla utilizando el mismo medio de pago empleado originalmente por el usuario, siempre que las condiciones técnicas y operativas lo permitan.

Cuando legalmente corresponda o cuando el medio de pago original no permita realizar el reintegro, podrá utilizarse otro mecanismo previamente informado y acordado con el usuario, procurando garantizar la trazabilidad de la operación.

En las operaciones sometidas a la Ley 2439 de 2024 se observarán las reglas aplicables al medio de pago preferido por el consumidor.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN

Una solicitud podrá ser considerada improcedente cuando no exista fundamento legal o contractual que permita la devolución, cuando el servicio haya sido ejecutado íntegramente conforme a las condiciones aceptadas y no exista una circunstancia que genere derecho al reintegro, o cuando los hechos expuestos no correspondan a una causa que permita la devolución.

La improcedencia deberá ser comunicada al usuario de manera clara, indicando las razones relevantes de la decisión.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cuando el usuario considere que el servicio profesional contratado no fue prestado conforme a las condiciones acordadas, podrá presentar una reclamación ante Parada Bridge mediante los canales habilitados, teniendo en cuenta que la relación de Parada Bridge es con el usuario y no sustituye la relación directa entre este y el profesional.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. FALLAS TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA

Cuando una falla técnica atribuible a la plataforma impida completar una contratación, genere un cobro duplicado o produzca un error en el procesamiento de un pago, Parada Bridge realizará las verificaciones correspondientes y, cuando se determine que existe un valor cobrado indebidamente, gestionará su devolución.

Cuando una falla técnica afecte la prestación de un servicio ya contratado, se evaluará el impacto concreto y las alternativas disponibles para continuar con la prestación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. FRAUDE Y OPERACIONES NO AUTORIZADAS

Cuando el usuario manifieste que una transacción fue realizada fraudulentamente o sin su autorización, deberá comunicarlo oportunamente a Parada Bridge y, cuando corresponda, al emisor del instrumento de pago utilizado.

Las operaciones serán verificadas mediante los registros disponibles y los mecanismos proporcionados por los proveedores de servicios de pago. Cuando la operación se encuentre dentro de los supuestos legales de reversión, deberán observarse los procedimientos y términos establecidos por la normativa aplicable.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El usuario será responsable de suministrar información correcta y suficiente durante el proceso de contratación y de utilizar exclusivamente medios de pago respecto de los cuales se encuentre autorizado.

Asimismo, deberá conservar comprobantes y soportes relacionados con sus pagos y comunicar oportunamente cualquier error, cobro duplicado, operación no reconocida o circunstancia que pueda afectar la gestión de una devolución, dentro de los tiempos establecidos por la ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD DE LOS ABOGADOS Y CONTADORES

Los abogados y contadores que presten servicios mediante la plataforma serán responsables de cumplir las obligaciones que hayan asumido directamente frente al usuario.

Cuando una solicitud tenga origen en circunstancias relacionadas directamente con la prestación profesional, el correspondiente profesional deberá proporcionar la información necesaria para que Parada Bridge pueda verificar los hechos y gestionar la solicitud.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD DE PARADA BRIDGE

Parada Bridge será responsable de gestionar, dentro del ámbito de sus competencias, las solicitudes de devolución relacionadas con las operaciones realizadas mediante la plataforma, y de proporcionar mecanismos adecuados para su recepción y seguimiento.

La organización deberá actuar de conformidad con las condiciones informadas al usuario, los compromisos contractuales que le sean propios y las disposiciones legales aplicables, manteniendo los registros necesarios para permitir la trazabilidad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO

Los pagos y devoluciones podrán involucrar entidades financieras, pasarelas de pago, emisores de tarjetas, entidades administradoras de sistemas de pago u otros proveedores tecnológicos.

Cuando una devolución dependa de actuaciones de terceros, Parada Bridge realizará las gestiones que correspondan para solicitar o procesar el reintegro, pero los tiempos técnicos de acreditación podrán depender del proveedor del medio de pago.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. PROTECCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS EN LAS DEVOLUCIONES

La información personal, financiera, contractual y transaccional utilizada para gestionar una solicitud de devolución será tratada de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Privacidad de Parada Bridge.

Parada Bridge adoptará medidas razonables para evitar el acceso, utilización, modificación o divulgación no autorizada de la información utilizada durante el procedimiento.

La gestión de una solicitud de devolución no habilita al usuario ni al profesional a exigir la entrega de datos de contacto de la contraparte por fuera de los canales autorizados por la plataforma. Cuando durante el trámite se detecten datos de contacto compartidos sin autorización, resultará aplicable el mecanismo de detección previsto en el artículo octavo de la Política de Tratamiento de Datos Personales, sin perjuicio de las demás consecuencias contractuales previstas en el Contrato de Intermediación Comercial y Comisión y en el Contrato de Adhesión para el Uso de la Plataforma.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. CONSERVACIÓN DE EVIDENCIAS

Parada Bridge conservará los registros necesarios para acreditar las operaciones relacionadas con pagos, contrataciones, solicitudes de devolución y decisiones adoptadas, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables y las políticas internas de conservación de información.

Estos registros podrán comprender comprobantes de pago, constancias de contratación, registros electrónicos de aceptación, comunicaciones, documentos aportados y evidencias de la devolución.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. INTERPRETACIÓN FAVORABLE DE LOS DERECHOS DEL USUARIO

Las disposiciones de esta Política deberán interpretarse de manera compatible con los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios por la legislación colombiana.

Cuando exista una disposición legal imperativa que reconozca un derecho de devolución, retracto, reversión o protección contractual al usuario, dicha disposición prevalecerá sobre cualquier condición interna que resulte menos favorable.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. MECANISMOS DE RECLAMACIÓN

La presentación de una solicitud de devolución no limitará el derecho del usuario a presentar peticiones, quejas o reclamos relacionados con el servicio contratado.

Parada Bridge procurará proporcionar canales que permitan la presentación y seguimiento de estas solicitudes, y conservará las evidencias correspondientes para garantizar la trazabilidad del trámite.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. EXCLUSIONES

La presente Política establece las condiciones generales aplicables a la gestión de devoluciones relacionadas con los servicios contratados a través de la plataforma de Parada Bridge.

No se considerará procedente una devolución por el simple hecho de que el usuario haya cambiado de opinión respecto de un servicio cuya ejecución ya haya comenzado, cuando exista una excepción legal aplicable al derecho de retracto o cuando no exista fundamento contractual o legal que obligue al reintegro, sin perjuicio de los derechos irrenunciables que correspondan al usuario.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. RELACIÓN CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

La presente Política deberá interpretarse conjuntamente con el Contrato de Adhesión para el Uso de la Plataforma, el Contrato de Intermediación Comercial y Comisión y las demás disposiciones contractuales aplicables a los servicios ofrecidos por Parada Bridge.

Las condiciones particulares informadas al usuario antes de la contratación deberán ser compatibles con esta Política y con la legislación vigente. En caso de existir una disposición legal de obligatorio cumplimiento que resulte más favorable al usuario, esta prevalecerá sobre cualquier condición contractual que la contradiga.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA

Parada Bridge podrá modificar la presente Política cuando se produzcan cambios en la legislación aplicable, en los servicios ofrecidos, en los mecanismos de pago utilizados, en la operación de la plataforma o cuando resulte necesario fortalecer los procedimientos internos relacionados con las devoluciones.

Las modificaciones serán publicadas mediante los canales oficiales e indicarán, cuando corresponda, la fecha a partir de la cual comenzarán a producir efectos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente Política de Devoluciones se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. VIGENCIA

La presente Política de Devoluciones entrará en vigor a partir de su publicación oficial por parte de Parada Bridge y permanecerá vigente mientras la organización ofrezca servicios mediante la plataforma o mientras exista una política posterior que la sustituya.

Las versiones anteriores podrán conservarse para efectos de control documental, trazabilidad, auditoría y atención de reclamaciones.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. CANALES DE CONTACTO

Los usuarios podrán presentar solicitudes de devolución, reclamaciones, consultas o solicitudes de

información relacionadas con la presente Política mediante los canales oficiales habilitados por Parada Bridge.

Nombre comercial: PARADA BRIDGE. NIT: 901.326.607-9. Domicilio: Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: 310 888 6571. Correo electrónico: gerencia@paradabridge.com. Sitio web: <https://paradabridge.com/>.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. APROBACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

La presente Política de Devoluciones forma parte del conjunto de documentos jurídicos y organizacionales que regulan la operación de la plataforma tecnológica de Parada Bridge.

Su contenido deberá ser revisado periódicamente por la administración y por los responsables jurídicos de la organización, especialmente cuando se produzcan modificaciones en la legislación aplicable, en los servicios profesionales ofrecidos, en los mecanismos de contratación o pago, o en la estructura tecnológica de la plataforma.

La aprobación formal corresponderá al representante legal de Parada Bridge o a la persona que la organización designe.

PARADA BRIDGE

NIT: 901.326.607-9

Representante legal: RONALDO PARADA GONZÁLEZ

C.C.: 1.006.519.827

Cargo: Gerente

Firma: _____

Fecha: _____

ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA

☐ EL USUARIO declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente la presente Política de Devoluciones.

Fecha y hora de aceptación: _____

Identificación de usuario/cuenta: _____

Versión aceptada: _____



parada bridge